

0001463-55.2021.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... o sequestro for praticado concomitantemente com o roubo de veículo automotor ou, pelo menos, com meio de execução do roubo ou como garantia contra ação policial, estará configurada a majorante aqui prevista. Agora, quando eventual sequestro for praticado depois da consumação do roubo de veículo automotor, sem nenhuma conexão com a sua execução, não se estará diante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

2ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001463-55.2021.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001463-55.2021.8.26.0417

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

JUSTIÇA Pública

Réu:

ROTIL CAVALCANTE DE SOUZA CRUZ e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

Tratam-se de autos desmembrados do processo 1500182-87.2021.8.26.0417.

WANDERLEY LUIZ DE SOUZA JÚNIOR, RONALDO DE JESUS GONSAGA, ROTIL CAVALCANTE DE SOUZA CRUZ e CLÁUDIO JHONATA CAMILLO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I , c.c. art. 288, Paragrafo Único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque: i) ao menos até o dia 24 de fevereiro, por volta das 21h, associaram-se, de maneira armada, para o fim específico de cometer crimes; ii) no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 21h, na Rodovia José Bassil Dower, proximidades do trevo da cidade de Borá, neste município e Comarca, agindo com unidade de desígnios, em concurso de agentes, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência, exercidas com emprego de arma de fogo, uma caminhonete, marca GM/Chevrolet, modelo D 10, cor vermelha, placas BJM8148/Paraguaçu Paulista-SP, Chassis: BC248PNB06444, além de objetos que estavam em seu interior, tais como caixa de ferramentas, lanterna, porta CD, porta óculos, correia de máquina de costura, macaco hidráulico, camiseta de pesca com a inscrição

“By aventura”, tudo pertencente à vítima Antenor Cappi Neto.

Segundo conta da Denúncia, pelo menos até a data dos fatos, os denunciados se associaram, de maneira armada, com a finalidade de executar roubos de automóveis, os quais posteriormente venderiam para repartir o lucro.

Após confabularem a empreitada criminosa, os acusados WANDERLEY, RONALDO, CLÁUDIO e ROTIL se deslocaram até o local dos fatos, tendo os três primeiros se homiziado na mata ali existente, ao passo que o último permaneceu no veículo que os transportou.

Os indiciados avistaram a caminhonete da vítima ali estacionada, pois esta estava no local pescando, e a aguardaram para executar o roubo. No momento em que a vítima abriu a porta da caminhonete, WANDERLEY – que portava um revólver –, RONALDO e CLÁUDIO a abordou, tendo o primeiro efetuado um disparo no instante em que a vítima apontou a lanterna para o seu rosto, porém Antenor não chegou a ser alvejado.

Os três roubadores faziam o uso de máscara.

Os denunciados renderam a vítima, amarraram suas mãos, colocaram-na dentro da caminhonete e mantiveram agachada na parte de trás. Em seguida, rumaram para o Horto Florestal de Assis. Durante o trajeto, a vítima ouviu um dos autores do delito falar ao telefone com uma interlocutora do sexo feminino, tendo Antenor inferido pela conversa que estavam à procura de mais um veículo, modelo Voyage, mas não conseguiram localizar tal automóvel.

O acusado ROTIL seguiu à frente da caminhonete roubada em outro automóvel até o Horto Florestal de Assis, dando cobertura ao crime.

Ao chegarem ao Horto Florestal de Assis, WANDERLEY, RONALDO e CLÁUDIO se encontraram com ROTIL. Os denunciados amarraram a vítima numa árvore e levaram consigo a caminhonete junto com bens pertencentes a Antenor. A vítima conseguiu se desamarrar e seguiu até a rodovia, onde conseguiu carona até um posto de gasolina, quando acionou a polícia.

Ocorre que dois dias depois da consumação do roubo, mais precisamente na madrugada de 26 de março de 2021, os denunciados foram surpreendidos por policiais militares em atitude suspeita transitando pela zona rural do município de Salto Grande/SP num veículo VW/Golf GLX, cor cinza, placas CCC 9591, conduzido por CLÁUDIO (B.O. de fls. 16/20). Ao serem abordados, os indiciados apresentaram versões confusas, elevando ainda mais as suspeitas.

Na ocasião, ROTIL usava uma camiseta de pesca de propriedade da vítima, que fora levada junto com a caminhonete subtraída. Já WANDERLEY usava uma blusa de frio marrom pertencente a Antenor. Ademais, no automóvel VW/Golf, foram encontrados diversos outros pertences da vítima, por ela reconhecidos e a ela entregues.

Nos autos 1500182-87.2021.8.26.0417 foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 252/254), sendo cumprido o mandado de prisão expedido contra Cláudio às fls. 511/517; e Rotil às fls. 560/564.

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2021 (fls. 373/374).

Considerando-se que, àquele momento processual, Ronaldo já estava preso preventivamente, e Rotil, Wanderley e Cláudio encontravam-se em local incerto e não sabido, foi determinado desmembramento dos autos com relação aos referidos denunciados (fls. 484).

Os réus Cláudio (fls. 590) e Rotil (fl. 592) foram citados pessoalmente.

O réu Wanderley constituiu advogado nos autos (fls. 573), razão pela qual foi considerado devidamente citado, diante de sua inequívoca ciência dos autos (fl. 586).

Pelos defensores, foi apresentada resposta à acusação (fls. 599/604; 609/613 e 696/699).

Ausente hipótese de absolvição sumária, determinou-se o prosseguimento do feito, designando audiência de instrução. Na mesma oportunidade foi indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa de Rotil (fls. 711/714).

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas, dois informantes e, ao final, os réus foram interrogados (mídias disponíveis às fls. 859/860).

Encerrada a instrução manifestaram-se as partes em alegações finais.

O Ministério Público postulou pela parcial procedência da ação com a condenação dos réus como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e a absolvição do delito tipificado no art. 288, Parágrafo Único do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Quanto a dosimetria da pena, requereu a elevação na primeira fase, em razão da elevada culpabilidade e consequências do crime, considerando-se que a vítima foi bastante agredida e revelou em juízo que ficou traumatizada com o evento. Na segunda fase da pena, pontuou pela incidência de atenuante, considerando a menoridade relativa do acusado Rotil. Aos acusados Wanderley e Cláudio, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, pugnou pela aplicação das causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas, de restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Por fim, requereu a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, sendo incabível a substituição pena privativa de liberdade por retributivas de direitos e a suspensão condicional da pena (fls. 871/882).

A Defesa do réu, Wanderley, preliminarmente, alegou a nulidade do reconhecimento de pessoa, considerando-se que não foram atendidas as diretrizes estabelecidas no artigo 226 do CPP. No mérito, inicialmente requereu a absolvição do acusado, diante da insuficiência de provas. Em caso de condenação, requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 896/913).

A Defesa de Cláudio, preliminarmente, alegou a nulidade do reconhecimento de pessoa; a ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a vítima não efetuou o reconhecimento em Juízo, prejudicando, desta forma a Defesa do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado, diante da ausência de provas suficientes para a condenação (fls. 929/948).

Por fim, a Defesa do réu Rotil, preliminarmente, alegou a nulidade do reconhecimento dos acusados, diante da inobservância do artigo 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição, diante da negativa de autoria e insuficiência probatória. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena (fls. 956/962).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade de reconhecimento em sede policial, na forma como alegado pelas defesas dos acusados.

Após os objetos serem apreendidos na posse dos acusados, a vítima Antenor reconheceu os objetos e, antes de proceder ao reconhecimento pessoal, descreveu as

características física de dois autores dos fatos. Durante o ato de reconhecimento, a vítima a indicou com "80% de certeza" que Wanderley era uma dos autores dos fatos, bem como, também com "80% de certeza" identificou a voz de Ronaldo como outro dos autores.

A vítima não identificou com absoluta certeza a autoria dos ora réus, situação que não importa em qualquer nulidade ao ato. Ademais, a denúncia não baseou-se unicamente no reconhecimento da vítima, mas nas demais diligências desenvolvidas durante a investigação que apontaram indícios de envolvimento dos acusados com a prática do crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO QUE LEVOU EM CONTA O RECONHECIMENTO DA AUTORIA PELA VÍTIMA EM MOMENTOS DISTINTOS. PEDIDO DE DESTAQUE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE VIABILIZE O ACOLHIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, "os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo" (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido. (STF - RHC: 207428 SC 0228762-53.2021.3.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/05/2022).

No que toca à negativa da vítima em efetuar o reconhecimento dos acusados em Juízo, também inexistente qualquer nulidade. O ofendido afirmou que, em razão do temor decorrente dos fatos, não desejava realizar novo reconhecimento, sendo aceita sua justificativa.

A instrução processual deve assegurar a ampla defesa dos acusados, contudo, tendo a vítima se recusado a realizar novo ato de reconhecimento dos acusados, de forma justificada, não cabe ao juízo obrigá-la, sob pena de ofensa a seus direitos individuais.

A submissão da vítima ao procedimento judicial apenas a impingiria maior sofrimento. Ademais, o reconhecimento realizado em sede policial foi apenas parcial e sem absoluta certeza, de forma que, em juízo de condenação, devem ser apontadas outras provas quanto a materialidade e autoria dos fatos.

No caso, a investigação realizada em face dos acusados não foi iniciada em razão do reconhecimento pessoal dos denunciados, mas decorrente da apreensão, dois dias após os fatos, dos bens e objetos do ofendido em posse deles, o que justificou as diligências posteriores, inclusive a quebra de sigilo telemático.

Ademais, foi oportunizada aos acusados a ampla defesa, permitindo a postulação da

provas pertinentes ao caso, bem como o registro das impugnações para fins de direito.

Vencidas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de roubo restou comprovada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 6/8; 19/23), Termos de Declarações (fl. 9; 24/27); Termos de depoimento (fls. 10/11); Auto de exibição e apreensão (fls. 12/14; 28/30); Auto de Entrega (fls. 15/16; 31/32); Auto de reconhecimento de Pessoa (fl. 33); Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 34); Imagens (fls. 35/60 e 71); Relatório Policial (fls. 161/164); Relatório Final (fls. 281/291); Laudo Pericial (fls. 322/323); Relatório complementar (fls. 331/370), Termo de Avaliação (fls. 375/378) bem como pelas provas colhidos em sede judicial.

A autoria também é certa.

A vítima Antenor Cappi Neto, em Juízo, relatou que estava pescando no balneário desta. Chegou ao local por volta das seis horas e, quando foi aproximadamente oito horas, revolveu ir embora, pois estava chovendo. Quando se aproximou da caminhonete, tinha uma pessoa ao lado do veículo, quando também ouviu um barulho. Apontou a lanterna, quando então o indivíduo apontou uma arma e efetuou um disparo. Pulou ao chão, e dois ou três indivíduos o seguraram e amarraram suas mãos, levando-o para o mato. Ali, permaneceu por volta de vinte minutos, até os indivíduos acharem a chave e ligar a caminhonete. Em seguida, colocaram-no dentro da caminhonete, com as mãos amarradas, e fizeram o sentido contrário da cidade. Após, partiram no sentido Assis, passando por Lutécia. Durante o percurso, o agrediram bastante, e roubaram seus pertences e as coisas que estavam no rio. Além da caminhonete, levaram todos os pertences que estavam ali (roupas, macaco). Chegando ao Horto de Assis, o amarraram em uma árvore e passaram os objetos do interior do veículo para um carro, que os seguia e, em seguida, partiram. Conseguiu se livrar e seguiu no sentido que a caminhonete partiu, até chegar ao asfalto. Em seguida, caminhou cerca de dois minutos, até um carro parar e dar-lhe carona até o Posto próximo à Polícia Rodoviária de Assis. A caminhonete ainda encontra-se apreendida. Dois indivíduos foram presos com suas roupas, e outros objetos foram apreendidos na posse dos réus. Não conhecia os acusados. No local haviam quatro pessoas, além de outros dois indivíduos que estavam em um carro que dava-lhes cobertura. O veículo encontra-se apreendido, uma vez que foi adulterado o chassi, e o motor foi retirado e vendido. Reconheceu os objetos apreendidos na posse dos acusados. Foi socorrido pelos policiais no posto de combustível. Foi ouvido em duas oportunidades, na Delegacia de Assis (onde registrou a ocorrência), em Ourinhos, e em Paraguaçu Paulista. Conseguiu reconhecer o indivíduo que efetuou o disparo de arma, pois clareou o seu rosto com a lanterna quando da abordagem, e estava com um chapéu. O indivíduo não utilizava máscara. Em Ourinhos/SP, reconheceu os indivíduos, que foram colocados em uma sala, não chegou a descrever as características dos indivíduos. Esclareceu ainda que foram quatro pessoas que o abordaram um que estava com o revólver, outro que sentou ao seu lado e dois que sentaram na frente do veículo. No local não tinha nenhum outro veículo, e acredita que os indivíduos estavam escondidos no mato. Não soube especificar ao certo qual veículo que dava apoio aos autores do fato. Esclareceu ainda que estava bastante traumatizado com o episódio e optou por não fazer o reconhecimento em Juízo.

Letícia Stecheski da Silva, em Juízo, relatou que ficou sabendo dos fatos pelo noticiário local. Conhece de vista Rotil, que era amigo de seu marido, Ronaldo. Esclareceu que Ronaldo confessou que ele e Rotil haviam praticado o roubo, mas que se arrependia. Não chegou a conversar com Rotil sobre os fatos.

André Ricardo de Mello, Policial Militar, relatou que na data dos fatos foi

acionado via COPOM a comparecer ao Posto Modelo, na cidade de Assis onde havia uma vítima de roubo. A vítima lhes informou que estava em Paraguaçu Paulista, próxima ao balneário, quando foi abordada por três indivíduos, que a levaram até o Horto Florestal de Assis, onde a deixaram, sendo subtraída sua caminhonete. Após, conseguiu uma carona até o Posto Modelo, onde acionou a Polícia Militar. Em seguida, conduziram a vítima até o DP e apresentaram a ocorrência do roubo. Disse que a vítima não soube reconhecer os agentes, e que apresentava-se bastante machucada.

João Fernando Pauka Rodrigues, Delegado de Polícia, relatou que se tratava de uma ocorrência do roubo de uma caminhonete S10 de um comerciante da cidade. Diante dos elementos previamente colhidos, e da localização passada pela vítima onde se dera os fatos, passaram a diligenciar. Puderam encontrar o local onde a vítima havia ficado amarrada após o roubo, a documentação do veículo e, próximo ao Horto de Paraguaçu Paulista, onde havia sido abordado. A vítima ainda relatou que havia sido abordada por três indivíduos, que a agrediram e desferiram um tiro contra ele. Posteriormente, quatro indivíduos foram na região de Ourinhos, na cidade de Salto Grande. Na data a Polícia Militar acionou a vítima, que comparecer ao local e reconheceu alguns objetos apreendidos na posse dos indivíduos, dentre eles, uma caixa de ferramentas, a camiseta de pesca que Rotil usava. Durante a investigação, foi deferida a quebra de sigilo telefônico dos acusados, onde foi possível verificar que os indivíduos estiveram no horário indicado pela vítima utilizando a torre do local. Foi possível verificar ainda que os acusados conversaram entre eles na data dos fatos com os aparelhos celulares apreendidos. Foram identificados Rotil, Cláudio e Ronaldo com sendo os autores dos fatos. A vítima reconheceu os objetos apreendidos, e pela vítima foi reconhecido pessoalmente Ronaldo como um dos autores dos fatos. Os acusados não foram ouvidos durante a investigação, por estarem foragidos. Durante a investigação foi possível ainda apurar que os indivíduos utilizaram na Estação Radio Base da cidade de Lutécia, que é limítrofe a cidade de Paraguaçu, e atende ao local onde os fatos ocorreram. Esclareceu ainda que a ERB somente é acionada quando é efetuada alguma ligação ou encaminhado SMS em local atendido por ela. Disse que apenas um dos acusados não teve o celular apreendido. Pelo relato da vítima, o carro que dava suporte no momento dos fatos tratava-se de um Gol ou Golf, de cor azul ou prata. O veículo apreendido em Salto Grande era um Golf, azul meio cinza. A vítima ainda esclareceu que, em outra oportunidade, a vítima já havia visto o carro no local, onde pescava. O veículo e os pertences da vítima foram apreendidos aproximadamente três dias depois dos fatos, mas por estarem ausentes os requisitos, não foi possível a prisão em flagrante.

Marcos Theodoro, Policial Militar, relatou que atendeu a ocorrência no dia dos fatos. Foi acionado via COPOM para atender a uma ocorrência onde ocorrido um roubo em Paraguaçu Paulista, e a vítima havia sido levada até Assis, no Posto Modelo. Em contato com a vítima, disse que estava pescando no Balneário de Paraguaçu, às margens da Rodovia, quando três indivíduos, um deles armado com um revólver, o agrediram e o levaram até a cidade de Assis, deixando-o no Horto Florestal, e levando a caminhonete. Os indivíduos foram presos posteriormente, em outra cidade, não tendo participado deste momento da investigação. Disse que haviam três indivíduos, mas não se recorda se foi citado algum veículo que dava suporte aos indivíduos. No dia, a vítima tentou passar algumas características dos indivíduos, mas eram muito confusas.

Victória Stephani Carneiro Molina, ex-esposa de Wanderley, ouvida como informante, disse não saber nada sobre os fatos. Esclareceu que, durante o período em que esteve casada com Wanderley, não soube de qualquer conduta que o desabonasse. Morava em um sítio nesta cidade, onde Wanderley também trabalhava.

Wanderley Luiz de Souza Júnior, em seu interrogatório em Juízo, negou os fatos. Disse que conhece apenas Cláudio e Rotil, tendo trabalhado com o primeiro e

namorado a prima do segundo. Negou que tenha se associado com os demais réus para praticar o roubo. Disse que esteve na cidade de Lutécia na data de 24 de fevereiro do ano de 2021, por volta das cinco horas da tarde, para buscar soro no laticínio, ficando até por volta das oito horas. Pelo menos uma vez por semana ia até o local para buscar o soro, para tratar dos porcos. Após, retornou para o sítio e, em seguida, foi para a cidade de Ourinhos. Foi abordado pela Polícia no dia seguinte, na cidade de Salto Grande. Estava no Bar do Valdete, acompanhado com Cláudio, que o havia convidado para ir até a casa de uma amiga. Estava passando por uma via de terra, quando foi abordado pelos Policiais. Foram agredidos pelos policiais, que passou a acusar de um roubo. Levaram para a Delegacia de Ourinhos. Chegando ao local, que teve a informação de que estavam sendo acusados da prática de um roubo. Disse que na Delegacia não foi colocado ao lado de outras pessoas, e que os Policiais que indicavam que eles eram os autores do crime.

Rotil Cavalcante de Souza Cruz, em seu interrogatório, negou os fatos. Conhece apenas Ronaldo, que o conheceu durante o tempo que esteve internado na Fundação Casa, e que não se associou a ele para praticar o roubo. Diz que tem uma prima que se chama Nereide, mas não soube dizer se ela manteve um relacionamento com Wanderley. Não soube dizer de quem eram os pertences encontrados no interior do veículo em que foi abordado. No dia em que foi abordado em Salto Grande, passava uns dias na casa de seu tio, e foi para um bar, onde conheceu Cláudio e Wanderley. Pediu uma blusa emprestada para um vizinho, de nome Sebastião, que o forneceu. Cláudio disse que estava tendo uma festa na casa de sua esposa e, como tinha a intenção de ir embora, pegou uma carona até a cidade de Ourinhos, quando então foram abordados. Disse que no dia dos fatos, na Delegacia, foram colocados apenas eles para o reconhecimento. Cláudio dirigia o veículo quando foram abordados.

Cláudio Jhonata Camillo, em seu interrogatório em Juízo, negou os fatos. Conhece apenas o Wanderley, da cidade onde moravam, e realizava pequenos trabalhos. Não conhece Ronaldo e Rotil. Disse que em nenhum momento combinou com os outros acusados de praticar o crime. Disse que o carro que dirigia era dele, e dirigia o veículo. Foram abordados em razão de irregularidades no veículo. Disse que encontrou Wanderley no Bar do Valdete, e o convidou para uma festa que iria ter na casa de umas amigas. Disse que não conhecia Rotil e Ronaldo, os quais lhe pediram para leva-los até a cidade de Paraguaçu Paulista, contudo, se disponibilizou a leva-los até a rodoviária de Ourinhos. Abriu o porta malas do carro, onde Rotil colocou uma mala de viagens. Enquanto saía em sentido a Ourinhos, foi abordado pelos policiais, onde Rotil e Ronaldo passaram a prestar informações contraditórias. Em razão da versão confusa deles, foram levados para a Delegacia, onde foram levados para reconhecimento. Após, o Delegado o chamou em um quarto, onde reconheceu seus pertences. Após, sentou na sala algemado, prestou seu depoimento e, em seguida, foi liberado. Quando deu carona para Rotil e Ronaldo, o primeiro trazia consigo uma mala, mas não sabe o seu conteúdo.

O conjunto probatório dos autos está em consonância com os demais elementos colhidos em sede de investigação e demonstram com segurança que os réus Wanderley e Rotil praticaram o crime a eles imputado imputado.

A versão apresentada pela vítima parece verossímil, e expressada com coerência. Não há motivos aparentes para que o ofendido faltasse com a verdade, objetivando prejudicar os réus, posto que sequer os conhecia quando da prática do roubo. A palavra da vítima ganha especial relevo no deslinde dos fatos controvertidos, uma vez que o delito foi praticado em área rural, sem a presença de testemunhas.

A vítima narrou a forma intimidadora com que foi abordada pelos denunciados, em lugar ermo, enquanto deixava o Balneário após uma pescaria. De forma abrupta, foi surpreendida pelos indivíduos que anunciaram o assalto, dos quais foi possível visualizar apenas o rosto de um deles, ao ter iluminado com uma lanterna, oportunidade em que foi desferido contra si um tiro de arma de fogo.

Em seguida, foi colocado no interior do veículo, levando-o até o Horto Florestal de Assis/SP, onde foi amarrado em uma árvore e deixado no local pelos autores do crime. Após certo tempo, a vítima conseguiu se soltar das amarras e pedir ajuda na estrada próxima. Foi levando até um Posto de gasolina, onde acionou a Polícia e foi levado até a Delegacia, registrando a ocorrência.

As investigações que resultaram na identificação dos acusados pela prática do crime se iniciaram logo após a abordagem dos réus em uma estrada rural na cidade de Salto Grande/SP, na região de Ourinhos, dois dias depois dos fatos. Na ocasião, foram apreendidos no interior do carro de Cláudio pertencentes da vítima, que estavam no interior de sua caminhonete quando subtraída. Rotil usava a camiseta de pesca da vítima.

Os objetos foram reconhecidos pelo ofendido (fls. 34).

A versão dos acusados, de que não se conheciam e que a abordagem policial foi feita após um encontro eventual, é totalmente contrária a prova dos autos.

Após a apreensão dos objetos da vítima em posse dos réus, foi autorizado judicialmente a quebra de sigilo telemática dos acusados, onde foi apurada a presença de Wanderley, Rotil e Ronaldo na região dos fatos, e a intensa comunicação entre eles no momento da prática do crime. A análise dos dados telemáticos revelou as seguintes situações:

Wanderley utilizou as ERBs de Lutécia e Ourinhos e recebeu 5 ligações de Rotil nos momentos antecedentes ao crime.

Rotil utilizou as ERB de Paraguaçu Paulista, próximo ao Balneário Municipal, onde aconteceu o crime, e depois utilizou a ERB de Assis, local onde a vítima foi deixada amarrada. Nos momentos antecedentes ao fato realizou 5 ligações para Wanderley.

Ronaldo utilizou a ERB de Paraguaçu Paulista, próximo ao Balneário Municipal, onde aconteceu o crime. Realizou ligação para Rotil na madrugada do dia 25/02/2021, após o crime.

Fica evidenciado pelo posicionamento dos aparelhos celulares do réus que Wanderley e Rotil estavam em local próximo aos fatos nos momentos anteriores e posteriores ao crime e que mantiveram intensa comunicação no período, derrubando as teses defensivas de que não se conheciam e que não se encontraram no dia do crime.

Ademais, dois dias após os fatos, os réus foram detidos na cidade de Salto Grande, quando também encontrados os bens pertencentes à vítima. Na ocasião, Rotil vestia uma das roupas vítima.

Portanto, evidenciado de forma inequívoca a participação de Wanderley, Rotil e Ronaldo com os fatos investigados, bem como o concurso em que agiram para a prática do crime de roubo.

As causas de aumento de pena são evidentes.

Conforme consta do depoimento da vítima, esta relata que os acusados, quando da abordagem, ainda nesta cidade de Paraguaçu Paulista, utilizaram-se de uma arma de fogo e que, inclusive, teria efetuado um disparo com ela ao ter o rosto iluminado pela lanterna (fls. 118/119).

Conforme jurisprudência pacífica, pouco importa não ter sido a arma apreendida e submetida a exame pericial para o reconhecimento da causa de aumento de pena, uma

vez que o essencial é que seja a arma idônea à efetivação da violência ou da grave ameaça, causando grande temor à vítima, o que ocorreu no presente caso. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 449102 MS 2018/0107767-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018)

Da mesma forma, restou configurada a majorante atinente à restrição da liberdade da vítima.

Conforme o ofendido, a ação iniciou-se, por volta das 21h nesta cidade de Paraguaçu Paulista. Após, foi levada até a cidade de Assis, onde foi amarrado a uma árvore, em local ermo, distante de qualquer espaço habitado durante a noite, perdendo o carro e todos seus pertences, impedindo-a de qualquer contato.

A vítima foi privada de sua liberdade por tempo juridicamente relevante, muito além daquele necessário à consumação do roubo. Subjugada e colocada no interior do automóvel, onde permaneceu até ser deixada em ponto próximo a cidade de Assis/SP. Somente após se soltar, por volta da meia noite, conseguiu ajuda através de um veículo que passava em estrada próxima ao local.

Lembrando a lição de Cezar Roberto Bittencourt, assinalada Guilherme de Souza Nucci, verbis: "Assim, quando o sequestro for praticado concomitantemente com o roubo de veículo automotor ou, pelo menos, com meio de execução do roubo ou como garantia contra ação policial, estará configurada a majorante aqui prevista. Agora, quando eventual sequestro for praticado depois da consumação do roubo de veículo automotor, sem nenhuma conexão com a sua execução, não se estará diante da majorante especial, mas se tratará de concurso de crimes" (Código Penal Comentado, RT, 4ª ed., p. 538).

Por fim, evidenciado que o crime de roubo foi perpetrado em concurso de agentes, conforme exaustivamente exposto pela prova colhida em fase policial e judicial.

No entanto, apesar do concurso de agentes inequivocadamente comprovado nos autos, a prova é frágil a sustentar a condenação pelo crime tipificado no artigo 288 do Código Penal.

O tipo objetivo exige a conduta de associação. E entende a jurisprudência pacífica do STJ que, para a caracterização da conduta de associação, é necessário que se demonstre que a prática da associação foi realizada com estabilidade e permanência. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A REVELAR AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória. 2. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de

estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal. 3. Na hipótese vertente, o Ministério Público não logrou êxito em descrever suficientemente os elementos objetivo e subjetivo do tipo penal, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Partindo da análise de um delito de roubo isoladamente considerado, concluiu, genericamente, pela existência de associação criminosa, sem a devida elucidação de que o paciente integrasse grupo criminoso estável e permanente, tampouco que estivesse imbuído do ânimo de se associar com vistas à prática conjunta de crimes indeterminados, tornando inepta a inicial. 4. Além disso, dos elementos de informação expressamente referenciados pela peça vestibular (prova pré-constituída), não ressuma a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, pelo que deve ser reconhecida a ausência de justa causa. 5. Ordem concedida para trancar a ação penal em relação ao paciente. (STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017)

No caso em tela, conforme se depreende da prova, não há elementos suficiente de que os réus tenham se associado de forma estável e permanente, com o fim de praticar outros crimes. Não houve qualquer menção a reuniões prévias, divisão comum de tarefas ou outra forma de organização.

Assim, impõe-se a absolvição dos réus, na forma do art. 386, VII, do CPP.

De rigor, portanto, a condenação dos réus Wanderley e Rotil como incursos no art. 157, § 2º, II e V, e §2º A, I do Código Penal.

No tocante ao réu Claudio, a prova dos autos não é suficiente para demonstrar sua participação no delito.

Na data em que Claudio e os demais réus foram abordados pela polícia militar, e com eles encontrados os bens subtraídos da vítima, estavam trafegando em via rural com um veículo Golf. O condutor do automóvel era Wanderley, contudo, Claudio espontaneamente assumiu a propriedade do veículo, em que pese o bem sequer esteja registrado em seu nome.

Sobre a responsabilidade pelo depósito dos bens furtados no veículo, as versões divergem. Claudio afirma que foi Rotil quem colocou os objetos no porta-malas, ao passo que os demais acusados sugerem que era Claudio quem guardava os apetrechos. A guerra de narrativas não foi elucidada, havendo dúvidas sobre quem efetivamente guardou a res furtiva e no carro.

Foram solicitadas informações sobre o número telefônico de Claudio e, diferentemente do que aconteceu com os demais réus, a empresa de telefonia não pode fornecer dados que demonstrassem a presença de Claudio no local dos fatos ou nos possíveis locais de deslocamento e fuga após libertação da vítima (fl. 298/306). Também, nenhuma ligação originada ou recebidas pelos celulares de Wanderley, Rotil, e Ronaldo pode ser atribuída a Claudio.

As buscas no domicílio de Claudio não resultaram no encontro de objetos ilícitos ou elementos que o vinculassem ao delito (fl. 130)

Assim, os únicos elementos que poderiam indicar a participação de Claudio com os fatos é a propriedade do veículo apreendido e o fato de conhecer os demais correus. Tais elementos, contudo, são insuficientes para a condenação.

Embora a vítima tenha afirmado que ao menos dois veículos deram suporte ao roubo,

não soube descrevê-los ou fornecer elementos que auxiliassem na identificação. É dizer, não há certeza de que o veículo de Claudio foi o mesmo utilizado para a auxiliar a empreitada criminosa.

Em síntese, o conjunto probatório dos autos, em relação a Claudio, mostra-se fragilizado, razão pela qual deve prevalecer sua absolvição por insuficiência probatória

Passo à fixação das penas.

Wanderley Luiz de Souza Júnior

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade acima da média. Na prática da conduta, abordou a vítima no instante em que ela estava sozinha, em local desabitado. A vítima foi abandonada em local ermo, no período da noite, em ponto distante desta cidade de Paraguaçu Paulista. Além disso, deixou-a amarrada a uma árvore, causando sérias dificuldades para obter socorro. Some-se a isso o fato de que a vítima foi bastante agredida durante todo o trajeto até a cidade de Assis/SP, relato que se coaduna com o laudo pericial de fls. 322/323, que constatou as lesões corporais. Não possui condenações que possam ser valoradas a título de maus antecedentes (fls. 409/413). Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos do crime e as circunstâncias não destoam do esperado em delitos desta natureza. As consequências do crime, devem ser desvalorizadas, pois o prejuízo à vítima (R\$ 32.300,00) foi de relevante valor. Ressalte-se ainda o temor nutrido pela vítima pelo episódio provocado, vez que, conforme por ela esclarecido em audiência, possui traumas de toda a vivência daquele dia. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Diante da existência de três circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 7 anos de reclusão.

Na segunda fase da pena, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, conforme consta da fundamentação, coexistem no caso três causas de aumento, quais sejam, concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, todas elas estabelecidas na parte especial do Código Penal.

Nos termos do artigo 68, Parágrafo Único do Código Penal, o aumento deve limitar-se a apenas um, prevalecendo-se no entanto, aquela que mais aumente.

Assim, nesta última etapa da pena, elevo a pena em dois terços, a qual fica estabelecida em 11 anos e 8 meses de reclusão.

O regime inicial da pena privativa da liberdade será o fechado, único compatível à espécie, dada a gravidade do delito, e a quantidade de pena fixada.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 140 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Rotil Cavalcante de Souza Cruz

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade acima da média. Na prática da conduta, abordou a vítima no instante em que ela estava sozinha, em local desabitado. A vítima foi abandonada em local ermo, no período da noite, em ponto distante desta cidade de Paraguaçu Paulista. Além disso, deixou-a amarrada a uma árvore, causando sérias dificuldades para obter socorro. Some-se a isso o fato de que a vítima foi bastante agredida durante todo o trajeto até a cidade de Assis/SP, relato que se coaduna com o laudo pericial de fls. 322/323, que constatou as lesões corporais. Não possui antecedentes criminais (fls. 400/401). Inexistem elementos desabonadores da

personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos do crime e as circunstâncias não destoam do esperado em delitos desta natureza. As consequências do crime, devem ser desvalorizadas, pois o prejuízo à vítima (R\$ 32.300,00) foi de relevante valor. Ressalte-se ainda o temor nutrido pela vítima pelo episódio provocado, vez que, conforme por ela esclarecido em audiência, possui traumas de toda a vivência daquele dia. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Diante da existência de três circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 7 anos de reclusão.

Na segunda fase da pena, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em um sexto, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, conforme consta da fundamentação, coexistem no caso três causas de aumento, quais sejam, concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, todas elas estabelecidas na parte especial do Código Penal. Nos termos do artigo 68, Parágrafo Único do Código Penal, o aumento deve limitar-se a apenas um, prevalecendo-se no entanto, aquela que mais aumente.

Assim, nesta última etapa da pena, elevo a pena em dois terços, a qual fica estabelecida em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

O regime inicial da pena privativa da liberdade será o fechado, único compatível à espécie, dada a gravidade do delito, e a quantidade de pena fixada.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 116 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR:

- Wanderley Luiz de Souza Júnior, qualificado nos autos, à pena 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 140 (cento e quarenta) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, §2º, II e V, e §2ºA, inciso I do Código Penal;

- Rotil Cavalcante de Souza Cruz, qualificado nos autos, à pena 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, §2º, II e V, e §2ºA, inciso I do Código Penal;

ABSOLVO o réu Cláudio Jhonata Camillo da imputação pela prática do crime art. 157, §2º, II e V, e §2ºA, inciso I do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

ABSOLVO os réus Wanderley Luiz de Souza Júnior, Rotil Cavalcante de Souza Cruz e Cláudio Jhonata Camillo da prática do crime tipificado no artigo 288, Parágrafo Único do Código Penal com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razão do resultado do presente julgamento, não mais persistem as razões da prisão preventiva de Cláudio, razão pela qual REVOGO a medida. Expeça-se o alvará de soltura.

Mantenho a prisão preventiva dos demais acusados, uma vez mantidas as condições que ensejaram o recolhimento cautelar, não sendo a medida desproporcional à pena imposta. Rotil permaneceu preso durante todo o procedimento. Wanderley, por sua vez, encontra-se foragido, pendendo contra si mandado de prisão preventiva, não havendo informações sobre o seu cumprimento até a presente data (fls. 255/257).

Para fins de regularização processual, expeça-se contramandado de prisão do mandado expedido em desfavor de Wanderley Luiz de Souza Júnior (fls. 255/257). A seguir, expeça-se novo mandado de prisão, diante da sentença condenatória ora prolatada.

Comunique-se a vítima a respeito do resultado deste julgamento, em cumprimento ao disposto no art. 201, §2º do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TER (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Paraguacu Paulista, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA